

1500002-73.2021.8.26.0481

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... .

Também: '"HABEAS CORPUS'. PENAL TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBA TÓRIA.

1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Presidente Vargas, 31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500002-73.2021.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500002-73.2021.8.26.0481

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JHONATAN APARECIDO DE AMORIM SILVA

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

A pretensão ministerial procede, pois os fatos imputados ao acusado ficaram devidamente comprovados, à luz dos elementos probatórios colhidos durante a instrução.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 01, bem como pela prova oral colhida.

A autoria, da mesma forma, restou devidamente demonstrada.

A testemunha CAIRO SILVA PEREIRA, policial militar, relatou que estava em patrulhamento quando visualizou uma pessoa em direção perigosa pela via e foi feito um acompanhamento. Narrou que o acompanhamento se deu por inúmeras quadras, tiveram apoio de outras viaturas e do policiamento da força tática, e abordaram ele. Asseverou que o réu passou por ruas com grande fluxos de pessoas, fazendo zigue zague pelas ruas, colocando em risco a vida dos pedestres.

Interrogado em juízo, JHONATAN APARECIDO DE AMORIM SILVA, confessou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que na época dos fatos não tinha permissão para dirigir veículo automotor, e quando visualizou a viatura empreendeu fuga em alta velocidade. Disse que realmente passou por algumas ruas que havia movimento, porém, mais movimentos de carros e não de crianças ou transeuntes.

Com efeito, o relato da testemunha foi seguro, anotando que não se pode desvalidar os testemunhos dos policiais colhidos na fase judicial. Ora, para que tal fato

ocorra, necessário que nos autos sejam trazidos elementos que coloquem em dúvida sua intenção nos autos, a ponto de tentar incriminar ou prejudicar o réu. Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS. EM JUÍZO. POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame..." (grifei) (HC nº 113167/DF - Quinta Turma - Rei. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j . 16.04.2009, DJe 25.05.2009) . Também: "'HABEAS CORPUS'. PENAL TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBA TÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do 'writ'. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (grifei) (HC nº 115516/SP - Quinta Turma - Rei. Min. LAURITA VAZ, j . 03.02.2009, DJe 09.03.2009).

Outrossim, verifica-se que, as declarações do próprio acusado, bem como o depoimento da testemunha dão conta da existência de um conjunto probatório robusto, confiável o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Anoto ainda que não há como negar a existência do perigo concreto, tendo em vista que o acusado, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, empreendeu fuga em alta velocidade, vindo a cair com a motocicleta. Demonstradas a materialidade delitiva e a autoria, passo então à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, observada a circunstância do artigo 59, do Código Penal, verifico que a par da reincidência que será valorada em momento oportuno, todos os elementos são inerentes ao tipo, razão pela qual fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase de dosimetria verifico presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 116/110), bem como a circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que compenso as circunstâncias e mantenho a pena intermediária acima fixada.

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno esta definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência do acusado (art. 33 do Código Penal).

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu JHONATAN APARECIDO DE AMORIM, a pena de em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 309 da Lei 9.503/97 do Código Penal.

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência do acusado. Do mesmo modo não faz jus a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Ao defensor nomeado arbitro os honorários nos termos do convênio DPE/OAB-SP.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Registre-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.
Presidente Epitacio, 28 de abril de 2022.

Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA